

Buitengerechtelijke procedures en juridische bijstand

Bemiddeling, verzoening en arbitrage, en waar je terecht kan voor juridisch advies.

1 Een conflict oplossen zonder vonnis

Niet elk conflict hoort voor een rechter. Een procedure duurt lang, kost geld en eindigt met een winnaar en een verliezer. Daarom bestaan er **buitengerechtelijke** wegen: oplossingen **buiten** de rechtbank om.

Weg	Wat gebeurt er	Wie beslist
bemiddeling	een neutrale bemiddelaar begeleidt het gesprek tussen de partijen en helpt hen zelf tot een akkoord te komen	de partijen zelf; de bemiddelaar beslist niets
verzoening of minnelijke schikking	de partijen regelen hun geschil zelf met een afspraak, soms met een akkoord dat door de rechter bekrachtigd wordt	de partijen zelf
arbitrage	de partijen leggen hun geschil voor aan een of meer arbiters die ze samen kiezen, buiten de rechtbank	de arbiter, en zijn uitspraak bindt de partijen

Het verschil in één vraag: wie beslist? Bij bemiddeling en verzoening beslissen de partijen zelf. Bij arbitrage beslist een derde, net als bij een rechter, maar die derde is door de partijen zelf gekozen.

De voordelen van bemiddeling: **sneller**, meestal **goedkoper**, **vertrouwelijk**, en de relatie blijft beter overeind. Dat laatste weegt zwaar waar mensen daarna nog met elkaar verder moeten, bijvoorbeeld ouders na een scheiding of twee burens.

De keerzijde: het werkt **alleen als beide partijen willen**. Wie weigert te praten, kan niet verplicht worden tot een akkoord. Lukt de bemiddeling niet, dan staat de weg naar de rechter nog altijd open; je verliest je recht om te procederen er niet mee.

 **Weetje.** Bemiddeling bestaat ook **binnen** een procedure. Een rechter kan voorstellen om eerst te bemiddelen, en in de familie- en jeugdrechtbank gebeurt dat vaak, omdat de partijen daar bijna altijd met elkaar verder moeten.

2 Juridische bijstand: twee lijnen

Rechten hebben is één ding; weten welke je hebt is iets anders. Daarom bestaat er juridische bijstand in **twee lijnen**.

	Eerstelijnsbijstand	Tweedelijnsbijstand
wat je krijgt	een eerste advies, een algemene inlichting, een doorverwijzing	een advocaat die je dossier opneemt en je voor de rechtbank bijstaat
hoe lang	een kort gesprek	zolang je zaak duurt
prijs	gratis en voor iedereen	gratis of gedeeltelijk gratis als je inkomen laag genoeg is

De tweede lijn noemen mensen vaak de **pro deo advocaat**. Hij wordt dan door de overheid vergoed in plaats van door jou. Of je er recht op hebt, hangt van je inkomen af; het is dus geen gunst maar een recht als je eronder zit.

Waarom dit bestaat: zonder bijstand zou gelijkheid voor de wet in de praktijk afhangen van je bankrekening. Dat is precies het bezwaar dat bij de rol van justitie terugkomt.

3 Waar kan je terecht

Waar	Waarvoor
het justitiehuis	een dienst van de overheid met informatie over justitie, slachtofferonthaal en de opvolging van straffen en maatregelen
de wetswinkel	gratis juridisch eerstelijnsadvies
het CAW, het centrum algemeen welzijnswerk	hulp bij problemen die veel breder gaan dan het juridische: wonen, geld, relaties, geweld; vaak de eerste plaats waar iemand binnenstapt
het OCMW	sociale hulp en bijstand van de gemeente, ook financieel
het Bureau voor Juridische Bijstand	een pro deo advocaat aanvragen

 **Weetje.** Een **justitiehuis** is geen rechtbank en geen woonplaats. Verwar het niet met een **detentiehuis** of een **transitiehuis**, waar iemand een straf uitzit.

De fiche vraagt je ook om een **casus** te kunnen plaatsen. Iemand met een huurgeschil en weinig inkomen gaat eerst naar de eerste lijn voor advies, en kan daarna via het Bureau voor Juridische Bijstand een advocaat krijgen. Twee bureaus die ruzie maken over een zaak hebben meer aan bemiddeling dan aan een proces: ze blijven bureaus.

Onthoud dit

- Bemiddeling en verzoening: de partijen beslissen zelf. Arbitrage: de arbiter beslist en bindt hen.
- Bemiddeling is sneller, goedkoper en vertrouwelijk, en spaart de relatie, maar vraagt dat beiden willen.
- Mislukt een bemiddeling, dan kan je nog altijd naar de rechter.
- Eerste lijn: gratis eerste advies voor iedereen. Tweede lijn: een advocaat, gratis bij een laag inkomen.
- Pro deo betekent dat de overheid de advocaat vergoedt, niet dat hij minder waard is.
- Justitiehuis, wetswinkel, CAW, OCMW en het Bureau voor Juridische Bijstand zijn de adressen.

